

प्रतस्पर्धा_प्रवर्द्धन_तथा_बजार_संरक्षण_ऐन_२०६३

English title: Competition Promotion and Market Protection Act, 2007

प्रतस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६३ । ०९ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन न. ३५ । प्रतस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतस्पर्धाबीच स्वच्छ प्रतस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रुपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नयिन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नयिन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिभािको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिभिले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रतस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र कसैले नेपाल बाहिर बसी यस ऐन विपरीतका कार्य गरेमा नजिको हकमा समेत यो ऐन लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) “प्रतस्पर्धा” भन्नाले वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नयिन्त्रणमा रहेका सहायक वा सोसँग आबद्ध फर्म, कम्पनी वा संस्था समेतलाई जनाउँछ । (ग) “बोर्ड” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको प्रतस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड समझनु पर्छ । (घ) “बोलपत्र” भन्नाले कुनै संस्था वा निकायले कुनै वस्तु खरिद गर्दा, निर्माण कार्य गर्दा वा सोको मर्मत गर्दा वा कुनै सेवा लैदा त्यस्तो संस्था वा निकायको सूचना अनुसार कुनै व्यक्ति वा प्रतस्पर्धाले सो संस्था वा निकायले तोकेको ढाँचामा खामबन्दी गरी लाहाछाप लगाई पेश गरेको प्रस्ताव समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिकाइ मूल्य सहितको विवरण र सो सम्बन्धी कागजात वा दर रेट सहितको दरभाउपत्र समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “वज्रिापन” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा प्रचार प्रसारको लागि सार्वजनिक रुपमा गराइएको जानकारी समझनु पर्छ । (च) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “समझौता” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ती वा प्रतष्ठितानबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न लखिति वा मौखिक रुपमा वा आचरणबाट गरेको प्रचलित कानून बमोजमि कार्यान्वयन गर्न सकनि वा नसकनि करार, समझौता, बन्दोबस्त वा समझदारी समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता व्यक्ती वा प्रतष्ठितानबीच भएको नरिणय वा सफारिसि समेतलाई जनाउँछ । (ज) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको अदालतको वाणजिय इजलास समझनु पर्छ । (झ) “बजार संरक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा २२ बमोजमिको बजार संरक्षण अधिकृत समझनु पर्छ । (ञ) “बकिरी मूल्य” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण गरे बापत प्राप्त हुने मूल्य, कुनै प्रकारको भाडा, बीमा, शुल्क, व्याजदर, वनिमिय दर, प्रमियिम वा यस्तै अन्य कुनै प्रकारको रकम समझनु पर्छ । (ट) “तोकेको” वा “तोके बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोके बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्वच्छ प्रतस्पर्धा वरिद्धका काम कारबाहीहरु । ३. प्रतस्पर्धा वरिद्धको समझौता गर्न नहुने: (१) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठितानले प्रतस्पर्धा सीमति वा नयिन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै कसिमिको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठितानसँग एकलै वा सामूहिक रुपमा देहायको कुनै समझौता गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरदि वा बकिरी मूल्य नरिधारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरदि बकिरीका शर्तहरु तोक्ने, । (ख) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण बजार सीमति वा नयिन्त्रण गर्ने वा सोको प्रावधिकि विकास वा उन्नतकि लागि गरिने लगानी सीमति वा नयिन्त्रण गर्ने, । (ग) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरणको थोक परमिण सीमति वा नयिन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परमिण वा त्यसको गुणस्तर घटाउने, । (घ) कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बकिरी वतिरण नगर्ने वा कुनै खास ठाउँमा मात्र बकिरी वतिरण गर्ने वा गराउने, । (ङ) कुनै नश्चिति व्यक्ती वा प्रतष्ठितानले उत्पादन वा वतिरण गरेको वस्तु वा सेवाको मात्र बजार प्रवर्द्धन गर्ने गरी त्यस्तै कसिमिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने अन्य कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठितानको वस्तु वा सेवा खरदि बकिरी वा वतिरण नगर्ने वा त्यस्ता वस्तु वा सेवा बजारमा प्रवेश हुन नदनि, । (च) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठितानबीच आपसमा बजार वभिजन गर्ने, । (छ) कुनै वस्तु वा सेवा पालैपालोसँग उत्पादन वा वतिरण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा

सेवाको कोटा नरिधारण गरी उत्पादन वा वतिरण गर्ने, । (ज) मनासबि कारण बनिा कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य फरक फरक तोक्री खरदि, बकिरी वा वतिरण गर्ने वा खरदि, बकिरी वा वतिरणका फरक फरक शर्त तोकने, ।

(झ) सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र वा दरभाउपत्र उपर आपसी सहमतबिाट बोलपत्र वा दरभाउपत्र दाखलिा गर्ने वा समान अड्क वा अन्य वतिरण उल्लेख गरी दाखलिा गर्ने, । (ज) कुनै पनविस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वतिरणमा चक्र प्रणाली (सण्डिकेट) लागू गर्ने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने वा गराउने । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । प्रतकिल हुने गरी कुनै वस्तुको उत्पादन वा वतिरण गर्ने वा कुनै सेवा उत्पादन, वतिरण वा सञ्चालन गर्ने कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानले कुनै संस्थासँग मली वा अन्य कुनै उपाय अपनाई नजिहुरले वस्तु वा सेवा उत्पादन, वतिरण वा सञ्चालन गरेको इलाकामा अर्को व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, वतिरण वा सञ्चालन गर्न नपाउने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा, वतिरण वा सञ्चालन गर्न त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थासँग सम्बद्ध हुनु पर्ने वा त्यस्तो उपायमा संलग्न हुनु पर्ने वा त्यस्तो समझौता वा उपायद्वारा तोकिएको कुनै शर्त पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै कसिमिको समझौता गर्न सकनि छैन । (३) उपदफा (२) को प्रतकिल हुने गरी भएको समझौता स्वतःबदर हुनेछ । ४. प्रभुत्वशाली हैसयितको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) प्रभुत्वशाली हैसयित भएको कुनै प्रतष्ठिठानले आफूले वा आफ्ना सम्बद्ध नकाय मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण गर्दा प्रतस्पर्धा नयिन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो हैसयितको दुरुपयोग गर्न गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रभुत्वशाली हैसयित” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानले एकलै वा समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने अन्य प्रतष्ठिठानसँग आपसमा मली त्यस्ता वस्तु वा सेवाको नेपाल राज्यभतिर वार्षिक उत्पादन वा वतिरणको कम्तीमा चालीस प्रतशित वा सोभन्दा बढी हसिसा ओगटेको हैसयित वा त्यस्तो प्रतष्ठिठानले एकलै वा समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने अन्य व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानसँग मली सम्बद्ध बजार प्रभाव पार्न सक्ने वा आफ्ना नरिणय एकपक्षीय रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसयित समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । प्रतकिल हुने गरी प्रभुत्वशाली हैसयित भएको कुनै प्रतष्ठिठानले नेपाल राज्यभर वा नेपाल राज्यको कुनै इलाकामा देहायको कुनै काम गरेमा प्रभुत्वशाली हैसयितको दुरुपयोग गरेको माननिछ:- । (क) समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण गर्ने अन्य व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानले उत्पादन वा पैठारी गरेको कुनै वस्तु वा सेवालाई आफ्नो वस्तु वा सेवाको बजार प्रवेशमा रोक वा बन्देज लगाउने, ।

(ख) मनासबि कारण बनिा बजारमा आपूर्तकिम हुन सक्ने गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण सीमति वा नयिन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वतिरण सम्बन्धी प्रवधिको विकासका लागि गरिनि लगानीमा सीमति गर्ने वा रोक लगाउने, । (ग) समान भौगोलकि क्षेत्रको बजारमा मनासबि कारण बनिा कुनै वस्तु वा सेवाको खरदि वा बकिरी मूल्य फरक कायम गर्ने वा त्यस्ता वस्तु वा सेवाको खरदि वा बकिरीका थप शर्त तोकने, । (घ) आफूले उत्पादन वा वतिरण गरेको वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बजारमा प्रतस्पर्धा हुन नसक्ने गरी मूल्य तोकने, । तर नेपाल सरकार वा प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई सम्बन्धति प्रतष्ठिठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको मूल्य नरिधारण गर्न वा त्यस्तो कुनै । वस्तु वा सेवाको मूल्यमा हेरफेर गर्न यस खण्डमा लेखिएको कुनै कुराले प्रतकिल असर पारेको माननि छैन । (ङ) मनासबि कारण बनिा उपभोक्तालाई प्रतकिल असर पर्ने गरी आफूले उत्पादन वा वतिरण गरेको वस्तु वा सेवाको परमाण कटौती गर्ने वा त्यस्ता वस्तु वा सेवाको गुणस्तर घटाउने, । (च) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवासँग असम्बन्धति वा अनावश्यक शर्त तोकने । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै काम गर्दा सो उपदफा बमोजमिको काम हुन गएको प्रमाणति भएमा प्रभुत्वशाली हैसयितको दुरुपयोग गरेको माननि छैन:- । (क) प्रभुत्वशाली हैसयित भएको कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठिठानले उत्पादन वा वतिरण गर्दै आएको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वृद्धिगर्न वा सोको प्रावधिकस्तर सुधार गर्नका लागि कुनै काम कारबाही गरेकोमा र त्यस्तो काम कारबाहीबाट प्राप्त हुने प्रतफिल त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हतिमा हुने भएमा, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि कुनै व्यक्तीलाई प्राप्त भएको कुनै कसिमिको बौद्धकि सम्पत्तिको संरक्षण वा प्रचलनका लागि त्यस्तो कार्य गरेकोमा । (४) यस दफाको प्रयोजनको लागि बोरडले वभिनि वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने प्रभुत्वशाली हैसयित भएका प्रतष्ठिठानको सूची तयार गरी समय समयमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको सूचीमा हेरफेर नभएसम्म त्यस्ता प्रतष्ठिठानको प्रभुत्वशाली हैसयित कायम रहेको माननिछ । ५. प्रतस्पर्धालाई नयिन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतष्ठिठान गाभनि वा मलिन् नहुने: कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने प्रतष्ठिठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नयिन्त्रति व्यापारकि अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने अन्य प्रतष्ठिठानसँग गाभनि, आपसमा मलिन् एकलै वा आफ्नो सहायक प्रतष्ठिठानसँग मली त्यस्तो प्रतष्ठिठानको पचास प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर खरदि गर्न वा त्यस्तो प्रतष्ठिठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सक्ने छैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै एकै प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वतिरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठिठान एक आपसमा गाभदि, मलिदा,

शेयर खरदि गर्दा वा टेक ओभर गर्दा त्यस्ता वस्तु वा सेवा नेपाल राज्यभित्र हुने कुल उत्पादन वा वितरण मध्ये चालीस प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन वा वितरण हुने भएमा प्रतस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतष्ठान गाभिएको, मल्लिको वा टेकओभर गरेको मानिन्छ । ६. बोलपत्रमा अनियमतिता गर्न नहुने: (१) कुनै नकियाले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको बोलपत्र त्यस्तो बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले देहायको काम गरी बोलपत्र अनियमतिता गर्न गराउन हुँदैन: । (क) कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्र दाखलिा नगर्न वा एउटा मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखलिा गर्न वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सबै बोलपत्रदाताले एकै किसिमको मूल्य वा अन्य विवरण उल्लेख गरी बोलपत्र दाखलिा गर्ने गरी समझौता गरेर, । (ख) बोलपत्रदाताहरूबीच बोलपत्र दाखलिा गर्नु अघि बोलपत्र खुलाउनु पर्ने सूचना वा अन्य कुराहरू एक अर्कालाई जानकारी गराएर, । (ग) कुनै एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार हुन सक्ने गरी आपसमा समझौता गरी बोलपत्र दाखलिा गरेर । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रतष्ठान वा त्यस्ता प्रतष्ठानको सहायक प्रतष्ठानबीच बोलपत्र सम्बन्धी एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको अनियमतिता भएको मानिन्छ । ७. एकलौटी कारोबार गर्न नहुने: (१) कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण एकलौटी कारोबार (एक्सक्लुसिभ डिलिङ्ग) गर्न गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतष्ठानले देहायको कुनै शर्त राखी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गरेमा एकलौटी कारोबार गरेको मानिन्छ:- । (क) कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवा बाहेक अन्य व्यक्ती वा प्रतष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु वा सेवा खरदि नगर्ने वा त्यस्तो व्यक्ती वा प्रतष्ठानसँग तत्सम्बन्धी कुनै कारोबार नगर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको शर्त पालना गरी वस्तु वा सेवाको खरदि बकिरी वा कारोबार गरेमा बढी सहूलियतपूर्ण शर्तमा वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रतष्ठानले आफ्नो मुख्य वा सहायक प्रतष्ठानबाट मात्र कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने वा आफ्नो अधिकृत बकिरेता वा एजेन्सी मार्फत आफ्नो वस्तु वा सेवा वितरण गर्ने व्यवस्था भएकोमा एकलौटी कारोबार गरेको मानिन्छ । ८. बजार सीमिति गर्न नहुने: कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणको बजार सीमिति (मार्केट रेस्ट्रिक्सन) गर्ने गरी कुनै कारोबार गर्न गराउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरण: कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठानले तोकेको कुनै नशिति बजारमा मात्र त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने वा त्यस्तो व्यक्ती वा प्रतष्ठानले तोकेको नशिति बजार बाहेक अन्य कुनै स्थानमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा वितरण गरेमा सो बापत क्षतिपूर्ति शोधभर्ना माग गर्ने शर्त राखी कुनै बकिरेता, डलिर, व्यापारी वा प्रतष्ठानलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएमा बजार सीमिति गरेको मानिन्छ । ९. बन्धनयुक्त बकिरी गर्न नहुने: कुनै वस्तु वा सेवा बकिरी गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठानले बन्धनयुक्त बकिरी (टाइड सेलडिङ्ग) को कारोबार गर्न हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठानले देहायको कुनै शर्त राखी कुनै वस्तु वा सेवाको बकिरी वितरण गरेमा बन्धनयुक्त बकिरीको कारोबार गरेको मानिन्छ:- । (क) कुनै वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा त्यस्तो व्यक्ती वा प्रतष्ठान वा त्यस्तो प्रतष्ठानले तोकेको अन्य व्यक्ती वा प्रतष्ठानबाट उत्पादन वा वितरण गरेको अर्को कुनै वस्तु वा सेवा समेत खरदि गर्नुपर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजिम खरदि गरेको वस्तु वा सेवामा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने वा नजिले तोकेको व्यक्ती वा प्रतष्ठान बाहेक अन्य व्यक्ती वा प्रतष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवा राखी प्रयोग गर्न वा बकिरी वितरण गर्न नहुने, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको शर्त पालना गरी कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोग वा बकिरी वितरण गरेमा बढी सहूलियतपूर्ण शर्तमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा वितरण गर्ने । १०. भ्रमपूर्ण वजिापन गर्न नहुने: कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ती वा प्रतष्ठानले प्रतस्पर्धालाई नियन्त्रण वा सीमिति गर्ने उद्देश्यले भ्रमपूर्ण वजिापन गर्न गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठानले देहायको कुनै काम गरेमा भ्रमपूर्ण वजिापन गरेको मानिन्छ: । (क) वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण वा मूल्यभन्दा फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण दिई वजिापन गरेमा, । (ख) वस्तु वा सेवाको वारेन्टी, फाइदा, गुण वा आयु सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वजिापन गरी बजार प्रवर्द्धन गरेमा, । (ग) कुनै व्यक्ती वा प्रतष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवाको बजारलाई प्रतिकूल हुने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाका विरुद्ध झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वजिापन गरेमा, । (घ) वजिापनमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी वस्तु वा सेवाको बकिरी वितरण गरेमा । ११. यो ऐन लागू नहुने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को व्यवस्था बाहेक देहायका व्यापारिक वा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा यो ऐन लागू हुने छैन:- । (क) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमका लघु तथा घरेलु उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय, । (ख) तोकिए बमोजिमका साना किसानबाट उत्पादित कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सहकारी व्यवसाय, । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।

कच्चा पदार्थको खरदि कार्य, । (घ) निर्यात व्यवसाय, । (ङ) सामूहिक सौदाबाजीको श्रमिक अधिकारको लागि गरिने कार्य, । (च) अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य, । (छ) व्यवस्थापन सम्बन्धी सहकार्य, । (ज) व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि गरिने सङ्गठनात्मक र प्रक्रियागत सुधारका लागि गरिने सहकार्य । परिच्छेद-३ । बोर्डको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १२. बोर्डको गठन: (१) बजार संरक्षण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतस्पर्धा

अभिवृद्धि गरिने प्रतिसिपर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डको गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डमा देहायका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय - सदस्य । (ग) प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी संघ संस्थामा कार्यरत व्यक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । (च) उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा कार्यरत व्यक्तहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेको चारजना - सदस्य । (छ) महानिदेशक, वाणिज्य विभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यसको कारण खुलाई नजिलाई जुनसुकै बखत बोर्डको सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । १३. बोर्डको बैठक र नरिणयः (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) बोर्डको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दानिनेछ । (६) बोर्डको नरिणय बोर्डको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (७) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले नरिधारण गरे बमोजिम हुनेछ । १४. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) स्वच्छ प्रतिसिपर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तिरजुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) प्रतिसिपर्धा सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, ।

(ग) स्वच्छ प्रतिसिपर्धाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र स्वच्छ प्रतिसिपर्धा विपरीतका क्रियाकलापबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, । (घ) मुलुकको आर्थिक अवस्था, व्यापारिक स्थिति, बजारमा स्वच्छ प्रतिसिपर्धा तथा उपभोक्ता हित अभिवृद्धिको लागि गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ङ) बजारमा स्वच्छ प्रतिसिपर्धा अभिवृद्धिको लागि देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने तथा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दनि, । (च) बजारमा स्वच्छ प्रतिसिपर्धा प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, । (छ) बजारमा स्वच्छ प्रतिसिपर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ज) स्वच्छ प्रतिसिपर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई लागू गराउने, । (झ) स्वच्छ प्रतिसिपर्धा विपरीतका काम कारबाही कसैबाट भए नभएको सम्बन्धमा नरीक्षण, अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्ने, गराउने, । (ञ) खण्ड (झ) बमोजिम नरीक्षण, अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्दा गराउँदा कसैबाट स्वच्छ प्रतिसिपर्धा विपरीतका कुनै काम कारबाही हुन लागेको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न लगाउने, । (ट) आफूले गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार समिति गठन गर्ने, । (ठ) स्वच्छ प्रतिसिपर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने । १५. बैठक भत्ताः बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अध्यक्ष तथा सदस्यले तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन् । १६. बोर्डको सचिवालयः वाणिज्य विभागले बोर्डको सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ । परिच्छेद-४ । कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । १७. स्वच्छ प्रतिसिपर्धा विपरीतको कसूर गरेको माननिः कुनै व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानले परिच्छेद-२ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरे गराएमा नजिले स्वच्छ प्रतिसिपर्धा विपरीतको कसूर गरे गराएको मानिनेछ । १८. सजायः (१) देहायको काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः । (क) दफा ३, ४ वा ५ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही बदर गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ६ को उपदफा (१) विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही बदर गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा ७ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) दफा ८ विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) दफा ९ वा १० विपरीत काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ।

(च) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा लेखिएका बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानले यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर पुनः गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानलाई सो उपदफा बमोजिम हुने जरिवानाको दोब्बर जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको काम कारबाही कुनै सम्झौता अनुसार भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौता समेत बदर हुनेछ । (४) कसैले कुनै व्यक्तिलाई प्रतितिष्ठानलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख दनि नयितले झुट्टा

उजुर दिएको ठहरेमा नजिलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १९. बाधा वरिध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरिध गरेमा नजिलाई बजार संरक्षण अधिकृतको प्रतविदनको आधारमा अदालतले पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २०. मुख्य भई काम गर्ने कसूर गरेको माननि: कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कुनै काम गरेमा फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्दा बखत कायम रहेका फर्मका हसिसेदार र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गरेको माननिछ । तर मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले नयुक्ति हुनु अगावै त्यस्तो काम भए गरेको वा सो काम गर्ने नरिणय त्यसरी मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी बना भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसूर गरेको माननिछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । २१. सजायमा छुट: (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा सो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई प्रतष्ठितानले देहाय बमोजमि सहयोग गरेमा बजार संरक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रतष्ठितानलाई दफा १८ बमोजमि हुने सजाय पूरै वा आंशकि रुपमा छुट दनि गरी अदालत समक्ष माग गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रारम्भ हुनु अघिनै त्यस्तो कसूरको बारेमा जानकारी वा सूचना दिएमा, । (ख) अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले पत्ता लगाउन नसकेको महत्वपूर्ण प्रमाण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा, । (ग) अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा अन्य कुनै वशिष सहयोग पुर्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि बजार संरक्षण अधिकृतले माग गरेको सजाय छुटको व्यहोरा मनासबि देखिएमा अदालतले कसूर गर्ने व्यक्तिलाई प्रतष्ठितानलाई यस ऐन बमोजमि हुन सक्ने सजाय आंशकि वा पूर्ण रुपले छुट गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रतष्ठितानले दफा २९ बमोजमि क्षतपूरतिदिनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाउन सक्ने छैन । परिच्छेद-५ । मुद्दाको तहकिकात र डायरी सम्बन्धी व्यवस्था । २२. बजार संरक्षण अधिकृत तोकने: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल राज्यको आवश्यक जलिलामा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बजार संरक्षण अधिकृतको रुपमा तोकनेछ । (२) बजार संरक्षण अधिकृतको योग्यता तथा अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २३. उजुरी दनि सक्ने: (१) कुनै व्यक्तिलाई प्रतष्ठितानले यस ऐन विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा सो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबूत प्रमाण सहित तोकिए बमोजमि बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी दनि व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राखिनेछ । २४. मुद्दाको तहकिकात र डायरी: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै कसूर भए गरेको सम्बन्धमा दफा २३ बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा वा सो विषयमा अन्य कुनै माध्यमबाट आफूलाई जानकारी हुन आएमा बजार संरक्षण अधिकृतले सो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै कसूर भए गरेको सम्बन्धमा दफा २३ बमोजमि बोर्डमा उजुरी परेकोमा बोर्डले त्यस्तो उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि कुनै बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष पठाउन वा त्यस्तो उजुरी उपर उपसमिति गठन गरी आफैले अनुसन्धान तथा तहकिकात गराउन सक्नेछ । (३) दफा २३ बमोजमि उजुरी दनि व्यक्तिले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा थप प्रमाण वा जानकारी दिएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले त्यस्तो प्रमाण वा जानकारीलाई समेत विचार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि उपसमितिबाट कुनै मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम समाप्त भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बोर्डले कुनै बजार संरक्षण अधिकृतलाई आदेश दनिछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम समाप्त भएको वा उपदफा (४) बमोजमि बोर्डबाट मुद्दा दायर गर्न आदेश पाएको । मतिले पैतीस दिनभित्र बजार संरक्षण अधिकृतले अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा बजार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लनु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतर्किषा सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।

२५. निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्ने: (१) कसैले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासबि कारण भएमा वा सो सम्बन्धमा दफा २३ बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा बजार संरक्षण अधिकृत वा बोर्डद्वारा गठित उपसमितिले सम्बन्धित ठाउँको निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २७. वशिषज्ञको सहयोग लनि सक्ने: कुनै कसूरको प्रकृति गम्भीरताको कारण सो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सम्बन्धित विषयको वशिषज्ञको सहयोग आवश्यक भएमा वा तहकिकात गर्ने उपसमिति वा बजार संरक्षण अधिकृतले सम्बन्धित वशिषज्ञको सेवा लनि सक्नेछ । २८. मुद्दाको कारबाही र कनिरा: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको

कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ । (२) अदालतले यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यवधिअपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विधि । २९. क्षतिपूर्ति: (१) कुनै व्यक्ति वा प्रतष्ठानले यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिभराई पाउन अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको नविदन उपर कारबाही हुँदा क्षतिपूर्तिभराउनु पर्ने देखिएमा अदालतले हानि नोक्सानीको यकिन गरी त्यसरी हानि नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा प्रतष्ठानबाट नविदलाई क्षतिपूर्तिभराई दनि पर्नेछ । ३०. नेपाल सरकारको विशेष अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यभर वा नेपाल राज्यको कुनै खास क्षेत्रमा कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणमा सङ्कट उत्पन्न भएमा वा हुन सक्ने देखिएमा वा कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्थालाई वचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधि र क्षेत्रमा परिच्छेद-२ मा लेखिएको कुनै कुरा लागू नहुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले गरेको आपूर्ति तथा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था र आदेश यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । ३१. काम कारबाही रोक्न आदेश दनि सक्ने: कसैले यस ऐन विपरीत गर्न लागेको कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकिएमा बजारमा कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति वा वितरणमा तत्काल गम्भीर प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बजार संरक्षण अधिकृत वा बोर्डबाट अदालतलाई जानकारी हुन आएमा र सो कुरामा अदालत विश्वस्त भएमा अदालतले सो काम कारबाही तत्काल रोक्न आदेश दनि सक्नेछ ।

३२. बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने: कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको धनीले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी स्वच्छ प्रतस्पर्धामा बाधा पुर्याएमा वा उपभोक्ताको हक हति विपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३३. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम कारबाही अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनिकसूर ठहरिने रहेछ भने सो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ३४. पुरस्कार दनि सक्ने: कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कसूर गरेको वा गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृतलाई दिएको सूचना अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम कनिरा हुँदा सत्य ठहरिएमा त्यस्तो सूचनादातालाई बोर्डले उचित पुरस्कार दनि सक्नेछ । ३५. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा बोर्ड, बोर्डद्वारा गठित उपसमिति वा बजार संरक्षण अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३६. सूचनाको गोपनीयता: यस ऐन बमोजिम नरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान वा तहकिकात गर्दा बोर्ड वा बजार संरक्षण अधिकृतले आफूलाई प्राप्त हुन आएको व्यापारिक कारोबार तथा सूचना गोप्य राख्नु पर्नेछ । तर आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिसलामा उल्लेख गरेको वा सार्वजनिक महत्वको जानकारी दिएको विषयलाई गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैन । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, यस ऐन बमोजिम गठित समिति वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. वार्षिक प्रतविदन: बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दनिभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । ३९. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ ।